

1001512-09.2021.8.26.0505

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Maria Carolina Marques Caro Quintiliano

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... do banco aplica-se às hipóteses de furto ou roubo de numerário confiado à sua guarda ou entregue aos clientes, desde que, nesta última hipótese, o desapossamento seja feito no interior das agências bancárias, pois nesse caso fica evidenciada a falha do serviço prestado, que pressupõe segurança efetiva no local do depósito. Também por serem depositários, os bancos podem também ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005

Processo nº 1001512-09.2021.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001512-09.2021.8.26.0505

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Valdirene de Souza Carvalho Aguiar

Requerido:

Amanda Ferreira Fernandes e outros

Vistos.

Dispensado o relatório conforme previsto na parte final do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, fundamento e decido.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela corré Banco do Brasil S/A, visto que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário está demonstrada pela resistência ofertada pela parte requerida à pretensão da autora. Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré Banco Inter S/A já que consta da petição inicial a narrativa de fatos, que garantem a pertinência subjetiva abstrata da ré no polo passivo. Nesse compasso, não se pode perder de vista que, em consonância com entendimento já sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, nosso sistema processual adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sendo que a questão afeta ao acolhimento ou não dos pedidos formulados pela parte autora fica adstrita ao julgamento do mérito.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

O caso em questão é típico de fraude, tendo a parte autora sido vítima de golpe perpetrado por terceiro, que o seduziu com anúncio falso de um veículo. E como a incauta conduta da requerente ensejou em prejuízo, pretende o ressarcimento junto aos requeridos.

Compulsando os autos e seu arcabouço probatório, é certo que a parte autora foi vítima de um "golpe", praticado por terceiro, "Fernando", que se passou como intermediador, que teria negociado tanto com vendedor como com o comprador. Ocorre que o cuidado objetivo na execução do negócio cabia ao comprador.

Com efeito, narra a parte autora que se interessou por anúncio realizado no marketplace da plataforma facebook e que ao entrar em contato pelo aplicativo WhatsApp, através do nº (11) 99955-1531, iniciou negociação com "Fernando",

supostamente vendedor, fazendo-se passar por proprietário do veículo descrito na inicial. Negociaram o valor, conta para depósito e modo de entrega do bem, o que não ocorreu. Uma vez realizado o pagamento em nome de pessoa estranha ao negócio, ora corré Amanda Ferreira Fernandes, conforme comprovante de fl. 13, o veículo não lhe fora entregue.

Ocorre que os corréus Banco Inter e Banco do Brasil não possuem qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Isso porque, a parte autora é pessoa maior e capaz, de forma que, ao movimentar sua conta bancária, certamente possui discernimento suficiente para fazê-lo.

Diante disso, deveria ter se cercado de maiores cautelas antes de realizar a transferência de considerável quantia pecuniária a terceiros, não se afigurando legítimo transferir a responsabilidade de sua desídia aos bancos requeridos, que não tem como apurar quais são as reais intenções de alguém que, passando-se por correntista idônea, solicita a abertura de conta corrente que virá a ser utilizada para a prática de golpes virtuais.

Tratando-se de depositário de dinheiro alheio, a responsabilidade objetiva do banco aplica-se às hipóteses de furto ou roubo de numerário confiado à sua guarda ou entregue aos clientes, desde que, nesta última hipótese, o desapossamento seja feito no interior das agências bancárias, pois nesse caso fica evidenciada a falha do serviço prestado, que pressupõe segurança efetiva no local do depósito.

Também por serem depositários, os bancos podem também ser responsabilizados por fraudes praticadas por criminosos que se apropriam dos valores mantidos em depósito ou que abrem conta corrente com dados de identificação falsos e causem prejuízos à pessoa que teve a sua identidade usada indevidamente. É esse o sentido da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Mas não há como exigir que os bancos impeçam que contas correntes sejam usadas para a prática de estelionatos.

Não há nos autos nenhum documento que comprove que a parte autora acionou a instituição bancária logo após o depósito, bem como que o saque efetuado pelos supostos estelionatários tenha sido levado a efeito logo em seguida. Portanto, não se verifica o necessário nexos causal entre a conduta imputada às corrés (negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte autora, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência dos bancos corréus. Nesse passo, não há pressuposto para o reconhecimento do direito ao ressarcimento ora pleiteado em face dos bancos requeridos.

A prática deste golpe está cada vez mais em evidência, sendo imperioso que o comprador se acautele ao negociar com terceiros que não estão na posse do bem, e que nem proprietário dele o é, redobrando os cuidados, especialmente, quanto ao pagamento.

A autora se arriscou em fechar negócio com terceiro que nem mesmo pessoalmente tratou, e que não tinha qualquer poder para fazer tratativas em nome da ré.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Veículo automotor Chevrolet Cobalt - Compra e venda que não se concretizou por haver sido o vendedor vítima da ação de estelionatários - Não comprovada a participação do réu no golpe praticado por terceiro contra o autor - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12%, sobre o valor da causa - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002343-41.2018.8.26.0609; Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020 - grifei).

De outro lado, verifica-se que, em que pese o golpe praticado, a corré Amanda foi a beneficiária da importância de R\$ 30.000,00 transferida pela parte autora. Não obstante, os fatos narrados em sua contestação não foram comprovados nos autos.

Se assim o é, de rigor a condenação da corré à restituição da quantia à parte autora.

Por fim, não houve dano moral.

É certo que a vida em sociedade nos dias de hoje é permeada de transtornos e frustrações, muitas vezes causadas por condutas inadequadas de terceiros. Entretanto, somente aquelas situações extraordinárias, realmente graves e que rendam ensejo a sofrimento profundo que provoque consistente abalo emocional podem dar causa à indenização por danos morais.

No caso dos autos, os aborrecimentos, a irritação e mesmo a frustração da parte autora podem até ter sucedido, mas não são suficientes para gerar o direito à indenização por danos morais porque estão muito mais próximos dos entrevos que corriqueiramente acontecem. Aliás, a parte autora não declinou nenhum aspecto preciso para permitir considerar que tivesse suportado constrangimento de vulto a exigir a devida reparação, pelo que no particular o pleito que formulou não vinga. Ante o exposto, julgo:

A) PARCIALMENTE procedente o pedido formulado por Valdirene de Souza Carvalho Aguiar em face de Amanda Ferreira Fernandes para condenaR a requerida à restituição da quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à parte autora, corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

B) IMprocedente o pedido formulado por Valdirene de Souza Carvalho Aguiar em face de Banco do Brasil S/A e Banco Inter S.a..

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto incabíveis nesta fase, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Prazo de dez dias para interposição de recurso por meio de advogado.

P.R.I.

Ribeirão Pires, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Carolina Marques Caro Quintiliano

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA